

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
9	통 보 1	주 의	#	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

한국수력원자력(주) 상임감사위원

주의 요구 및 통보

제 목 입찰참가자격 제한 업무처리 부적정

관 련 부 서 ○○ ♣팀

조 치 부 서 ○○ ♣팀

내 용

지 적 요 지

- ❖ 「계약규정시행세칙」에 따라 계약상대자가 정당한 이유 없이 계약이행을 하지 아니하였을 경우 입찰참가자격을 제한하여야 함에도 이를 이행하지 않음

1. 업무 개요

○○ ♣팀은 구매·공사·용역의 계약추진 및 계약관리 업무를 담당하면서 불용품(폐유) 매각 계약 건에 대하여 계약상대자의 요청에 따라 20##. #. #. 계약해지 업무를 처리하였다.

2. 관계 법령 및 판단기준

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」에 따르면 정당한 이유 없이 계약의 체결 또는 이행 관련 행위를 하지 아니하거나 방해하는 등 계약의 적정한 이

행을 해칠 염려가 있는 자(부정당업자)는 #년 이내의 범위에서 대통령령으로 정하는 바에 따라 입찰 참가자격을 제한하도록 하고 있고, 우리 회사 「계약규정시행세칙」을 보면 정당한 이유 없이 계약을 체결 또는 이행을 하지 아니하였을 경우 즉시 입찰참가자격 제한하도록 규정하고 있으며, 같은 규정 별표에 따르면 계약을 체결 또는 이행하지 아니한 자는 #개월의 제재기간에 처하도록 하고 있다.

그리고 ○○와 계약상대자 간 체결한 “○○ 불용품(폐유) 매각” 계약서를 보면 계약상대자의 계약 불이행으로 해약되었을 경우에는 우리 회사 「계약규정」, 「계약규정시행세칙」의 규정에 의하여 입찰참가자격 제한조치를 받는다고 명시하고 있다.

따라서 계약부서에서는 계약상대자가 정당한 이유없이 계약을 이행하지 아니하였을 경우에는 계약해지 뿐만 아니라 부정당업자의 입찰참가자격을 제한하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 “○○ 불용품(폐유) 매각 계약” 건과 관련하여 계약상대자인 ㉠은 20##. #. #. 자체 장비로는 작업에 어려움이 있고, 계약기간 내 계약완료 불가 등의 사유로 계약해지를 요청하였으며, 그에 따라 계약담당부서에서는 발주자와 계약상대자 간 협의에 의하여 계약이 해지되었다는 사유로 계약상대자에게 부정당업자 제재를 하지 않은 것은 발주기관에 부여된 부정당업자 제재 의무를 합리적 근거 없이 누락한 것이다.

부정당업자 제재는 발주기관의 편의에 따라 결정할 수 있는 재량행위가 아니라 법에서 정한 기속행위(의무사항)이며, 본 계약건은 계약상대자의 책임이 없는 불가항력적 사유(정당한 사유라면 계약보증금 역시 귀속시키지 않고 업체에 반환해야함)로

인한 계약해지가 아니므로 발주기관이 편의상 합의 해지로 수용하여 부정당업자 제재를 시행하지 않은 것은 타당하지 않다.

참고로 본 계약 건에 대하여 매각 계약 의뢰를 한 감독부서인 ■■부는 발주 당시 작업환경이 오일(지하 #층)에서 수거차량(지하 #층) 간 원거리(길이 #M, 지하 #M 이상)의 이격차가 있었으나 계약상대자인 ■■는 계약 전에 현장을 방문하여 현장 확인 및 설명을 듣고 입찰에 참가해서 계약 체결을 진행하게 된 것이라고 소명하였으므로 본 계약 건의 불이행은 계약상대자의 책임이라 할 것이다.

관계부서 의견 및 검토결과 ○○ 숲팀에서는 감사결과를 수용하면서 계약 해지 후 부정당업자의 입찰참가 자격제한을 감사일까지 이행하지 않은 것은 관련 절차상 지연된 것일 뿐 추후 시행할 예정이라는 의견을 제시하였다.

그러나 이는 계약상대자의 계약해지 요청일이 20##. #. #. 이었으며, 계약 해지일이 20##. #. #. 인것을 감안하면 감사일 현재까지 부정당업자자의 입찰참가자격 제한 처분을 이행하지 않은 것은 정당한 사유가 될 수 없다.

조치할 사항 ○○장은

- ① 「계약규정」 등에 따라 정당한 이유없이 계약의 체결 또는 이행을 하지 아니한 부정당업자의 입찰참가자격을 제한하지 않은 아래 직원에게 「인사관리규정」 제 105조(경고 및 주의)에 따라 ‘주의’ 조치하시기 바라며,(주의)
- ② 또한 향후 동일 사례 재발 방지를 위하여 전 직원 대상 관련 교육을 시행하시기 바랍니다.(통보)